R.G. 2761/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI ROMA

AREA LAVORO E PREVIDENZA

III SEZIONE

composta dai signori Magistrati:

1) dott. Vito Francesco Nettis	Presidente rel.
2) dott. Stefano Scarafoni	Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2761 dell'anno 2019

TRA

Parte_1

assistito e difeso dall'avv. Manuel Napoli

- appellante -

E

CP_1 , *Controparte_2* e *Controparte_3*

assistite e difese dall'avv. Giulio Mancini

- appellate -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 6 aprile 2017, *Parte_1* esponeva:

che aveva prestato lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di *Controparte_4* , dal gennaio 1983 sino al mese 17 giugno 2016, data in cui era stato diffidato da *CP_1* , *Controparte_2* e *Controparte_3* , eredi di *Controparte_4* , deceduto il 3 marzo 2016, all'immediata cessazione dell'attività lavorativa;

che aveva lavorato con la qualifica di apprendista - garzone sino al compimento della maggiore età e, dal gennaio 1987, quale lavoratore (*Parte_2*) presso il banco alimentare del *Org_1* ;

che aveva osservato un orario di lavoro settimanale di 54 ore, prestando la sua attività dal lunedì al sabato, e, precisamente, dalle ore 6,00 alle 15,00, con turnazione anche nei giorni festivi;

che nei primi quattro anni del rapporto sino al compimento della maggiore età, come apprendista-garzone era stata, non sempre con cadenza mensile, "di qualche centinaia di mila lire";

che, compiuta la maggiore età aveva percepito la retribuzione mensile di £.800.000 sino al 1996, di £.1.000.00 sino al 2001, di €.1.000,00 sino al 2010 e di €.1.300,00 dal 2011 in poi, senza riconoscimento di tredicesima e/o quattordicesima mensilità, straordinari e festivi;

che le mansioni espletate erano inquadrabili nella qualifica di 4° livello, in quanto macellaio specializzato, e, in assenza del titolare, anche responsabile del banco con relazioni con la clientela e con i fornitori.

Tanto esposto rassegnava le seguenti conclusioni:

<<a) accertare e dichiarare che il Sig. *Controparte_4* , titolare della omonima Ditta Individuale, era datore di lavoro del ricorrente;

b) accertare e dichiarare che tra il Sig. *Controparte_4* , titolare della omonima Ditta Individuale ed il Sig. *Parte_1* è intercorso un rapporto di lavoro subordinato sin dal lontano gennaio 1983 al 17 giugno 2016;

c) accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con diritto all'inquadramento dell'istante nel livello 4°del C.C.N.L. Settore Commercio, applicato al rapporto di lavoro e/o nel diverso livello che dovesse essere accertato di giustizia;

d) accertare e dichiarare che al ricorrente, per le ragioni di cui in premessa, competono le somme di cui agli allegati conteggi per il periodo dal 2 gennaio 1983 al 14 marzo 2016 pari a complessivi €.414.680,80, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, tenuto conto che al ricorrente può essere riconosciuto l'inquadramento nel livello 4° dell'indicato C.C.N.L. Settore Commercio, a titolo di differenze per retribuzione: €.179.261,10; per tredicesima mensilità: €.38.475,21; per quattordicesima mensilità: €.38.580,31; per ferie: €.885,95; per indennità sostitutiva di preavviso: €.3.100,83; per Straordinario diurno maggiorato del 15%: €.98.838,42; per T.F.R.: €.55.538,99, …e per l'effetto

e) condannare le Sigg.re *CP_1* , *Controparte_2* e *Controparte_3* , nelle loro qualità di Coeredi del Sig. *Controparte_4* , odierni resistenti, a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 414.680,80…>>.

Resistevano le convenute.

All'esito dell'istruttoria, l'adito Tribunale, con sentenza del 14 febbraio 2019, rigettava la domanda.

Disattese le eccezioni di nullità del ricorso e di prescrizione quinquennale dei crediti, nel merito il primo giudice rilevava:

che era onere del ricorrente provare di aver lavorato con vincolo di subordinazione alle dipendenze dello zio *Controparte_4* ;

che con l'atto introduttivo, il ricorrente aveva dedotto di aver lavorato per 6 giorni a settimana dalle 6,00 alle 15,00 alle dipendenze dello zio con mansioni di macellaio specializzato dall'inizio della attività lavorativa, percependo una remunerazione fissa ed essendo "sottomesso allo zio";

che, invece, in sede di interrogatorio libero, il *Pt_1* aveva dichiarato che "non c'era un orario da rispettare anche perché lavorando con mio zio non c'era nessunissimo problema tra me e lui" e che

se non poteva andare perché stava male doveva avvisare lo zio, aggiungendo "ho sempre lavorato non ho mai fatto assenze dal lavoro";

che tali dichiarazioni deponevano per l'insussistenza di alcun vincolo di subordinazione, avuto riguardo sia al rapporto di parentela esistente tra le parti sia alla mancanza di controlli sulla presenza e sul rispetto dell'orario da parte del *CP_4* ;

che, inoltre, il ricorrente aveva ammesso in sede di libero interrogatorio di essere titolare, dal 2003, del banco n. 124 del *Org_1* , anche se aveva aggiunto che lo aveva sempre affittato e che non vi aveva mai lavorato;

che il *Pt_1* aveva anche ammesso di essere titolare di un banco a Casal dei Pazzi e di aver aperto una ditta individuale avente ad oggetto la vendita di pesci e crostacei, precisando che non aveva mai lavorato in quel negozio, ove, invece, lavorava il fratello;

che tali dichiarazioni, confermative della documentazione esibita dalle convenute, evidenziano come il ricorrente, nel periodo in cui lavorava insieme allo zio nel banco di questi, era titolare di altre attività imprenditoriali;

che anche le prove testimoniali non avevano confortato l'assunto attoreo in merito all'esistenza di un rapporto di subordinazione con lo zio *Controparte_4* .

Con ricorso del 2 agosto 2019 il *Pt_1* nterponeva appello.

Resistevano le appellate.

Con il primo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha valorizzato il fatto che egli, in "parallelo" allo svolgimento della dedotta attività lavorativa sarebbe stato, a sua volta, intestatario e/o partecipe di proprie attività nel settore commerciale.

Trattasi, ad avviso del *Pt_1* di <<una circostanza – per così dire – "neutra", ossia, assolutamente inconducente, se non del tutto irrilevante, ai fini del decidere, atteso che non sussiste alcuna incompatibilità logico-giuridica, né di altra natura>>.

Soggiunge l'appellante:

<<la realtà fattuale ed oggettiva, suffragata da plurime testimonianze, in particolare quella resa dal Dott. Testimone_1 già Presidente del Org_1 di Via Andrea Doria, e del Sig. Tes_2 , assiduo frequentatore per ragioni lavorative di tale plesso, ha visto il Sig. Parte_1 prestare lavoro subordinato alle dipendenze del Sig. Controparte_4 , dal gennaio 1983 sino alla data del licenziamento del 17.6.2016, con la mansione di macellaio>>;

il teste Tes_2 , titolare di un banco di fiori ubicato nei pressi del mercato in commento, ha affermato che " Parte_1 ha anche un banco a suo nome che non gestiva lui ma lo gestiva CP_4 , è un banco di pizzicheria contiguo a quello di CP_4 ";

<<in ordine, invece, alla qualità di socio dal 23.5.2003 a 9.12.2004, ossia per poco più di un anno, della società " Organizzazione_2 CP_5 " esercitata presso il box n. 6 del mercato Casal de' Pazzi, si ribadisce, come già evidenziato in sede di interrogatorio libero dal Sig. Parte_1 che era l'altro socio ed a amministratore della società, Sig. Parte_3 a gestire detta attività.

Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale non ha considerato la natura non confessoria delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero, le quali andavano valutate nella loro interezza e non solamente nelle parti in cui apparivano in contrasto con gli interessi della parte dichiarante, nel mentre il primo giudice non ha attribuito alcun peso alle affermazioni che davano conto del rapporto di subordinazione.

Con il terzo motivo, l'appellante contesta che la deposizione del teste Tes_2 sia inattendibile, come ritenuto dal Tribunale, per l'apparente contrasto con le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero.

Trattasi, a giudizi del ricorrente di <<deposizione assolutamente lineare sotto il profilo logico-razionale, pregna di coerenza interna e delineante tutti gli elementi propri della subordinazione lavorativa esistente tra il Sig. Parte_1 ed il Sig. Controparte_4 .

Con il quarto motivo, l'appellante si duole della <<segmentata e parziale valorizzazione di talune delle dichiarazioni rese dall'altro testimone escusso in corso di causa, dott. Testimone_1 .

Con i restanti motivi, l'appellante formula considerazioni finali sull'interpretazione del materiale istruttorio e richiama varia giurisprudenza in tema di individuazione degli elementi tipici della subordinazione.

Preliminarmente, la Corte dà atto che la trattazione del presente giudizio di gravame è avvenuta mediante scambio di note scritte ai sensi degli art. 221, c. 2 e c. 8^, DL 34-20, convertito in legge, con modificazioni, con L. 77-20, 1, comma 3, lett. A) d.l. 125/2020 e successive proroghe.

L'intero gravame sollecita, in sostanza, un riesame delle dichiarazioni rese dal ricorrente e dai testi escussi, di tal che tutti i motivi possono essere trattati congiuntamente.

Qui di seguito si riportano le predette dichiarazioni.

Interrogatorio libero *Pt_1*

"…è vero che avevo un banco al mercato Trionfale di pizzicheria. L'ho acquistato prima del 2009 nel 2003 e ho ancora quel banco…

a Casal dei Pazzi abbiamo aperto un banco aperto con una società in cui io partecipavo la società era mia e di un mio amico. A Casal dei Pazzi lavorava un mio amico il sig. *Parte_3* mio zio è *Controparte_4* ";

il mio banco al mercato *Org_1* era attaccato a quello di mio zio *Controparte_4* l'aveva fatto mettere lui così;

…la rivendita di pesci crostacei e molluschi l'ho aperta e ci ha lavorato mio fratello era un negozio a Via A. Toscani;

adesso ho aperto una nuova partita IVA è arrivata adesso…

…non c'era un orario da rispettare anche perché lavorando con mio zio non c'era nessunissimo problema tra me e lui…

…Ho sempre lavorato non ho mai fatto assenze dal lavoro diverse dalla malattia.

Al banco eravamo io e mio zio.

Se non potevo andare perché stavo male lo dovevo avvisare.

Se stavo male telefonavo e gli dicevo che stavo male e lui mi diceva di stare a casa…

L'orario era dalle 6.30 alle 14 … il sabato potevo lavorare anche fino alle 16…

Tes_2

"…Conosco *Parte_1* che conosco dal 1980. Io ho un banco di fiori della mia famiglia in via Andrea doria adesso.

Ci siamo conosciuti al *Org_1* dove io avevo il banco della mia famiglia.

Ci incontravamo con il *Pt_1* fare colazione al bar la mattina alle 6 o mentre andavamo al bagno e abbiamo fatto amicizia…

Non conosco *CP_1* .

Conosco *Controparte_2* , la incontravo al banco quando veniva a fare la spesa. La incontravo al banco di *Controparte_6*

che io mi ricordi il ricorrente lavorava con lo zio *CP_4* fino al giorno che è morto, 2016 febbraio o marzo.

I rapporti erano principale e aiutante, lo zio comandava e il ricorrente eseguiva.

Io da sempre vado al mercato dalle 6 alle 15, 7 giorni a settimana…

Il ricorrente doveva rispettare un orario, era dipendente.

Il giudice chiede come fa a sapere che era dipendente e il teste risponde: *CP_4* diceva che era operaio il nipote visto che era al banco e serviva presumo che era operaio.

Il ricorrente doveva rispettare l'orario 6-15 6 giorni a settimana.

So che doveva rispettare questo orario perché *CP_4* si incazzava quando ritardava 5 minuti.

So che si incazzava perché ero presente svariate volte.

Il mio banco era vicino a quello di *CP_4* circa 150 metri.

So che l'orario era 6-15 perché ci incontravamo alle 6 e poi alle 15. Io ero molto più libero di lui e andavo a fare le passeggiate e lo trovavo lì.

So che veniva retribuito da *Persona_1* all'inizio 400.000 lire poi 800.000 lire e poi quando è diventato bancarolo di IV livello è passato a 1.200,00 euro al mese.

So questi importi perché ne parlavo con *Pt_1* il ricorrente.

Pt_1 faceva le pulizie, poi incominciava a imparare a disossare. Nel 1987 o 1988 ha iniziato a servire.

Controparte_4 andava a prendere la carne a Sezze e aveva lui i contatti con i fornitori, lui gestiva tutto.

Da fine 2015 e nel 2016 il ricorrente era da solo al banco e *Controparte_4* veniva solo a prendere l'incasso o se lo faceva portare a casa della sorella che è la madre del ricorrente…

Parte_1 ha anche un banco a suo nome che non gestiva lui ma lo gestiva *CP_4*, è un banco di pizzicheria contiguo a quello di *CP_4*, all'inizio avevano una parete di separazione poi ha fatto fare un buco così controllava meglio…

Parte_1 non ha mai lavorato a questo banco…

So che *Parte_1* ha aperto una pescheria per farci lavorare il fratello che non poteva aprirla e che ha questo banco intestato che non ha mai gestito…"

Testimone_1

"…Conosco *Parte_1* perché sono Presidente e operatore del mercato *Org_1* e ho visto sempre *[…]* *Pt_1* al mercato.

Ho un buon rapporto con il ricorrente, lo conosco da quando era ragazzino…

Che io mi ricordi il ricorrente lavorava dal 1983 al 1984 presso lo zio all'inizio come ragazzetto di bottega e poi gli ultimi tempi dirigeva lui l'azienda perché lo zio stava male.

Ho visto il ricorrente lavorare al banco dello zio. Gli accordi precisi che avevano non li posso sapere…

Io ho avuto un banco al mercato fino al 2009, poi l'ho dato a mio figlio.

Il mio banco non è mai stato sulla stesa corsia di quello di *Controparte_6*

Come responsabile del mercato io giro all'interno, controllo un poco…

Ho visto il ricorrente fare il macellaio, tagliava la carne serviva i clienti al banco di *Controparte_4* .

Questo non dall'inizio, dopo 5 o 6 anni dava una mano allo zio.

Io so che aprivano verso le 6 del mattino…

Non so se il ricorrente aveva degli orari da rispettare non conosco i rapporti tra di loro ma la mattina a volte vedevo il ricorrente che apriva prima dello zio.

Da quello che so io aveva le chiavi il ricorrente, non so da quando le aveva ma so che le aveva.

Nulla so sui pagamenti che riceveva il ricorrente…

Il ricorrente ha comprato un banco al mercato e questo banco lo affittava ad altre persone…

Non ho mai visto il *Pt_1* avorare al banco a lui intestato. C'erano delle persone che lo prendevano in affitto.

Mi è capitato di vedere *Controparte_4* dire al ricorrente prendi questo e vai a fare una consegna…".

Orbene, correttamente il Tribunale ha ritenuto assai poco probante la deposizione del teste *Tes_2*.

Questi ha dichiarato che si incontrava con il ricorrente "a fare colazione al bar la mattina alle 6 o mentre andavamo al bagno".

Dunque, non poteva conoscere i rapporti esistenti tra il ricorrente e lo zio.

Ne è riprova il fatto che il teste ha dichiarato che il primo era dipendente del secondo perché lo ha visto lavorare al banco.

Ma la circostanza è irrilevante poiché, lavorando entrambi al banco, i rapporti potevano essere, indifferentemente, di dipendenza, di lavoro autonomo o di tipo societario.

Quanto al vincolo del rispetto di un preciso orario di lavoro, l'affermazione ("so che doveva rispettare questo orario perché *CP_4* si incazzava quando ritardava 5 minuti") contrasta apertamente con quanto riferito dal ricorrente in sede di interrogatorio formale, come già rimarcato dal Tribunale.

In conclusione, la deposizione è priva di valenza probatoria.

Anche il teste *Tes_1* ha dichiarato di aver visto il ricorrente lavorare al banco dello zio, precisando, però, di non conoscere gli accordi intercorsi tra le parti e di non sapere se il ricorrente avesse orari da rispettare.

Che *qualche volta* al teste sia "capitato di vedere *Controparte_4* dire al ricorrente prendi questo e vai a fare una consegna" non vale come prova certa di un rapporto di dipendenza.

Quanto alle modalità di erogazione dei supposti compensi, non v'è traccia documentale della loro erogazione e tanto meno del pagamento a scadenza fissa.

L'impugnata sentenza merita, quindi di essere confermata per mancata prova di un rapporto di natura subordinata.

Senza contare che avendo i testi incontrato il ricorrente soltanto in alcuni momenti della giornata e in alcune occasioni, non sarebbe affatto possibile stabilire, neanche in via approssimativa e presuntiva, da quando sarebbe iniziato al rapporto, per quante ore al giorno effettivamente il *Pt_1* stesse al lavoro e per quanti giorni alla settimana, vale a dire il quantum della prestazione resa, di tal che, ove anche fosse stata accertata la natura subordinata del rapporto, la domanda attoera sarebbe risultata ugualmente inaccoglibile, per indeterminatezza e indeterminabilità delle differenze retributive eventualmente spettanti.

In conclusione, l'appello è infondato e va rigettato.

Considerato che il tenore delle deposizioni testimoniali era tale da poter suscitare qualche dubbio interpretativo, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado.

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

area lavoro e previdenza

terza sezione

rigetta l’appello proposto, con ricorso depositato in data 2 agosto 2019, da *Parte_1* nei confronti di *CP_1* , *Controparte_2* e *Controparte_3* avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 14 febbraio 2019.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2021

Il Presidente estensore

dott. Vito Francesco Nettis